

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 장기 미납품의 계약 관리 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ㉠부(①)

▣처 ▢부・●실 ●부(②)

내 용

1. 업무 개요

▣처는 자재관리 제도 및 규정 관련 업무, 가동원전 운전・정비용자재 조달정책 및 제도 총괄 업무 등을 담당하고 있다.

그리고, ☆본부 □처 ㉠부는 구매계약, 공사 및 용역계약, 계약 관련 부대업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정」 제13조(대가의 지급), 에 따르면 아래와 같이 대가 지급 시기를 명시하고 있다.

사규 「계약규정」

제13조(대가의 지급)

- ① 계약담당자는 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사 조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다.
- ② 제①항에 따른 대가는 계약상대자로부터 대가지급의 청구를 받은 날부터 세척으로 정하는 기한까지 지급하여야 하며, 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 세척으로 정하는 바에 따라 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다.

또한, 사규 「계약규정시행세칙」 제82조(대가의 지급), 제95조(지체상금), 제96조(계약의 해제·해지) 및 제125조(납기관리)에 따르면 아래와 같이 대가 지급, 지체상금 부과, 계약해지, 납기관리에 대하여 명시하고 있다.

사규 「계약규정시행세칙」

제82조(대가의 지급)

- ① 계약규정 제13조제2항에 따라 지출의 원인이 되는 계약의 대가는 제80조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 계약상대자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

제83조(대가지급지연에 대한 이자) 계약규정 제13조제2항의 규정에 의하여 계약담당자가 대가 지급청구를 받은 경우에 제82조의 규정에 의한 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급지연일수”라 한다)에 당해 미지급금액 및 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

제95조(지체상금)

- ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호에서 정하는 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 행당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

사규 「계약규정시행세칙」 (계속)

제95조(지체상금)

- ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호에서 정하는 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.
- ② 제①항의 경우에 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다. 이 경우 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역 등에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

제96조(계약의 해제·해지)

- ② 계약담당자는 제95조제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제72조제1항에 따른 계약보증금상당액에 달하는 경우 다음 각호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지 하거나 유지할 수 있다.
 1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 계약규정 제10조제3항에 따라 계약보증금을 회사에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
 2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다.

제125조(납기관리)

- ① 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와의 긴밀한 협조하에 항상 제작 및 납품상황을 파악 하여 납기내에 납품이 가능하도록 한다.

그리고, 사규 「물자관리지침」 제45조(구입물자의 수령 및 검수)와 제51조(검수의 소요일)에는 아래와 같이 자재 입고와 물자 검수 항목별 소요일을 명시하고 있다.

사규 「물자관리지침」

제45조(구입물자의 수령 및 검수)

- ① 저장부서는 납품서를 접수하고 전산시스템에서 자재 도착을 확인한다.
- ② 접수된 납품서 및 현품을 계약내용과 대조확인(외관 및 수량 확인)함과 동시에 납품서에 날인하고 수령일자를 기재한 후 1부를 납품자에게 교부한다.

사규 「물자관리지침」 (계속)

제45조(구입물자의 수령 및 검수)

- ③ 외관 및 수량검사를 완료한 후 이상이 없으면 입고처리하고 입고문서번호를 납품서에 기록하여 관리한다.
- ④ 계약상대자가 제출한 품질보증서류는 이를 전산시스템에 문서로서 입력하여 물자목록에 연결하여 조회할 수 있도록 한다.
- ⑤ 물자관리부서는 자체납품 건의 경우 최종 물품 도착일에 대해 계약상대자와 상호확인한 객관적인 증빙서류(계약상대자의 서명, 지체사실 통보 메일 등)를 DREAMS 검수보고서에 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

본사(☐처)에서 계약하고 ☆본부로 사후관리를 위임한 ‘☆본부 20◁◁년 *,* 차 정수품목 구매’ 건의 물품구매 계약 현황을 점검하였다.

코로나-19 사태 관련으로 ㉠부는 3차례 계약납기 변경(20◁●. 6., 20◁●. 11., 20◁◁. 1.)으로 20◁◁. 2..까지 계약납기를 연장하였다.

또한, ㉠부는 당초 분할 납품 불허인 계약건이지만 구매요청부서로부터 10개 품목 중 1개 품목과 나머지 품목으로 분할 납품을 허용하는 계약변경 요청에 따라 분할 납품 허용 계약변경을 하였다(20◁◁. 6..).

① 장기간 납품 지연 품목의 계약 해지 검토 필요

10개 품목 중에서 9개 품목은 인수검사가 모두 완료(합격)되었으나 감사일 현재(20◁●. 9.)까지도 1개 품목은 납품이 되지 않아서 계약납기(20◁◁. 2.)로부터 약 4년 6개월 정도 납품 지연이 되고 있는 실정이다.

이와 같이 납품이 지연될 경우, 계약담당자는 계약상대자에게 납품 독촉 공문 발송 등 납기관리를 이행하여야 하고, 그럼에도 불구하고 정당한 이유 없이 계속해서 납기가 지연되거나 계약이행을 하지 않을 경우에는 계약을 해지하고

계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 하며, 계약이행 보증금 회수 및 부정당 제재 등 검토 후 조치하여야 한다.

㉠부는 자재구매요청부서(현 제●발전소 ㉠부)와 본 계약건에 대해 계약 해지를 검토할 필요가 있다.

② 분할 납품 불허 계약의 대금 지급, 지체일수 산정 등 세부기준 마련 필요

10개 품목에 대해 1회 이상 인수검사를 실시했음을 알 수 있다.

그러나, ㉠부는 아직 납품이 안 된 #** 품목을 제외하고 나머지 *개 품목에 대해서는 개별 인수검사일(합격)은 다르지만, *개 납품금액에서 1개 품목의 지체 상금을 제외한 금액을 20 □ ■. 7. 지급하였다.

다품목의 ‘분할 납품’에 대해 여러 사업소 담당자에게 문의한 결과 ①품목별로 납품하거나 ②개별 품목의 납품 수량을 나누어서 납품 또는 ③앞의 두 개 모두를 의미하는 것으로 담당자별로 다르게 인식하고 있었다.

아울러, 분할 납품 불허인 계약의 다품목 인수검사와 대금 지급의 경우에도 ①비록 일부 품목의 인수검사가 완료(합격)되어 자재창고에 입고처리를 할지라도 한 품목이 납품 지체가 되었다면 지체된 품목의 인수검사가 완료(합격)되어야 쏘품목의 대금을 지급하거나, ②품목별로 인수검사가 완료(합격)되면 창고에 입고하면서 해당 품목의 납품 대금을 지급하거나, ③한 품목이라도 불합격되면 계약상대자에게 쏘 품목을 되가져가도록 하는 사업소도 있었다.

더군다나 지체일수 산정 방법에 대해서도 분명하지 않았다.

사업소에서는 지체일수를 계약 납기일 다음날로부터 인수검사의 기술 및 품질 검사 완료시점까지 기간으로 산정하고 있었다.

하지만 분할 납품 불허 계약의 품목별 지체일수의 경우 ❶최종 인수검사한 품목의 지체일수를 전품목에 일괄적으로 적용할지 아니면 ❷개별 품목별 인수 검사일로 적용할지 명확하지 않다.

따라서, ‘분할 납품’ 의미 정립과 多품목·다중납기·분할 납품 허용 여부 등에 따라서 인수검사 결과(특히, 기술 및 품질검사 결과 ‘부분합격’)에 따른 품목별 대금 지급과 지체일수 산정 방법 등을 세부적으로 기준을 마련할 필요가 있다.

관련자 의견 ☒처 담당자는 ‘분할 납품’의 기준, 인수검사 결과에 따른 품목별 대금 지급과 지체일수 산정 기준을 세부적으로 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ☆본부장은

① 구매계약의 장기간 납품을 하지 못하는 품목에 대해 계약상대자의 계약 이행 의사를 확인하는 등 계약담당부서(☐처 ㉠부)는 구매요청부서(제●발전소 ㉡부)와 계약 해지 또는 유지 여부를 논의하시고 필요시 계약 해지 절차 및 계약이행보증금 회수, 부정당 제재 조치 또는 계약유지에 필요한 등 후속조치를 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

2. ☒처장은

② ‘분할 납품’의 의미를 정립하시고, 多품목, 단일·다중납기, 분할 납품 허용·불허 등을 감안하여 계약의 인수검사 결과(특히, 기술 및 품질검사 결과 ‘부분합격’)에 따른 품목별 대금 지급과 지체일수 산정 방법 등을 세부적으로 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)